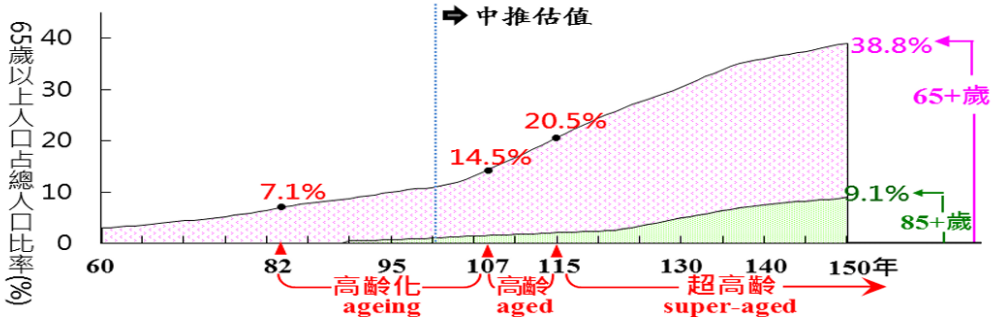
殯葬設施涉非都市土地容許使用、變更及更正編定

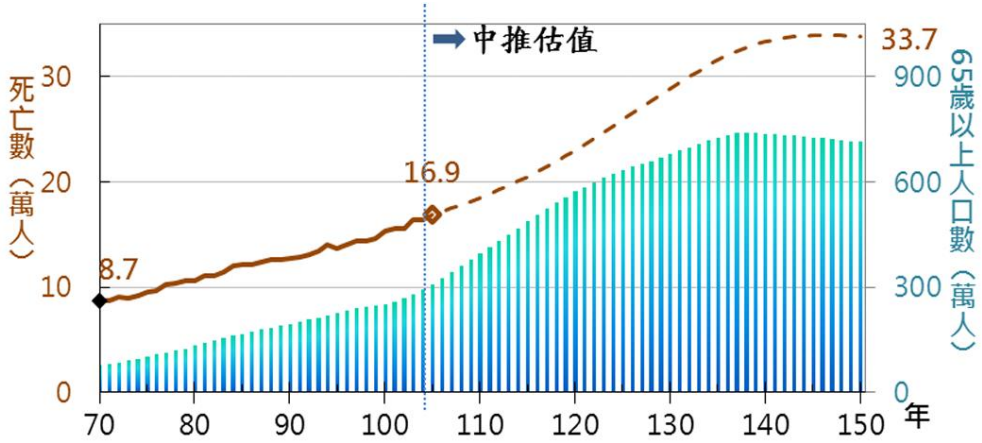
115 年 2 月 10 日

一、殯葬產業趨勢

（一）高齡化社會需求

本國由「高齡社會」(14%) 轉變為「超高齡社會」(20%) 僅歷時約 7 至 8 年，速度遠快於日本、美國及歐洲國家，高齡化現象將帶來死亡率的上升。





（二）寵物殯葬興起

現今社會觀念中，寵物不再只是「看門」或「捕鼠」的工具，而是具備人格權之家人。飼主希望寵物走後亦可享有尊嚴，故就「大體美容」、「靈堂告別式」、「撿骨儀式」需求激增，且專業殯葬設施提供悲傷輔導，協助飼主透過莊重的儀式獲得心理慰藉，情感連結係需求

成長的最強動力。

二、殯葬設施相關規定

非都市土地之使用及管制涉殯葬設施須符合區域計畫法及非都市土地使用管制規則（下稱管制規則）等規定，其中人類殯葬設施適用「**殯葬管理條例**」及「**新北市政府辦理殯葬設施興辦事業計畫審查要點**」，另寵物殯葬設施則適用「**非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點**」，謹就兩者相關規定分述如下：

(一)　設施定義：

1. 人類：

（1） 公墓：指供公眾營葬屍體、埋藏骨灰或供樹葬之設施。

（2） 殯儀館：指醫院以外，供屍體處理及舉行殮、殯、奠、祭儀式之設施。

（3） 禮廳及靈堂：指殯儀館外單獨設置或附屬於殯儀館，供舉行奠、祭儀式之設施。

（4） 火化場：指供火化屍體或骨骸之場所。

（5） 骨灰(骸)存放設施：指供存放骨灰(骸)之納骨堂(塔)、納骨牆或其他形式之存放設施。

2. 寵物：

寵物生命紀念設施應設置寵物屍體存放及處理設施，並得設置寵物屍體清理設施、寵物骨灰存放設施、寵物骨灰樹葬、灑葬區或其他寵物生命紀念必要設施

(二)　區位限制：

1. 人類：

設置、擴充公墓，應選擇不影響水土保持、不破壞環境保護、

不妨礙軍事設施及公共衛生之適當地點為之;其與下列第一款地點距離不得少於一千公尺,與第二款、第三款及第六款地點距離不得少於五百公尺,與其他各款地點應因地制宜,保持適當距離。但其他法律或自治條例另有規定者,從其規定:一、公共飲水井或飲用水之水源地。二、學校、醫院、幼兒園。三、戶口繁盛地區。四、河川。五、工廠、礦場。六、貯藏或製造爆炸物或其他易燃之氣體、油料等之場所。前項公墓專供樹葬者,得縮短其與第一款至第五款地點之距離。

設置、擴充殯儀館、火化場或骨灰(骸)存放設施,應與前條第一項第二款規定之地點距離不得少於三百公尺,與第六款規定之地點距離不得少於五百公尺,與第三款戶口繁盛地區應保持適當距離。但其他法律或自治條例另有規定者,從其規定。

單獨設置、擴充禮廳及靈堂,應與前條第一項第二款規定之地點距離不得少於二百公尺。但其他法律或自治條例另有規定者,從其規定。

2. 寵物:

設置地點不得位於特定農業區、森林區及鄉村區,並應與學校、醫院、幼兒園保持適當距離。設置地點距離下列場所不得少於五百公尺,但其他法律或自治條例另有規定者,從其規定:(一)儲存或製造炸藥、棉花藥、雷汞或其他相類之爆裂物及其主要原料之場所。規劃地點距離飲用水水源水質保護區內之飲用水或自來水取水口均不得少於一千公尺。

(三) 面積限制

1. 人類:

私立公墓之設置或擴充,由直轄市、縣(市)主管機關視其設施內容及性質,定其最小面積。但山坡地設置私立公墓,其面

積不得小於五公頃。

2. 寵物：

土地面積不得少於零點二公頃;位於山坡地範圍內者,不得少於十公頃。但有下列情形之一者,得認定符合本規則第五十二條之一第三款所定公共設施，免受土地面積不得少於十公頃之限制:1.政府興辦。2.民間興辦除第三項另有規定外,依本要點提出申請設置包含有寵物屍體存放及處理設施、寵物骨灰存放設施、寵物骨灰樹葬、灑葬區等寵物生命紀念設施者,並經直轄市、縣（市）政府認定具公益性。

三、容許使用

人類殯葬設施依管制規則第 6 條第 3 項附表一規定,殯葬用地容許使用項目含殯葬設施，其許可使用細目包含 **1.公墓、2.殯儀館 3.火化場 4.骨灰（骸）存放 5.禮廳及靈堂**（皆免經申請許可使用，附帶條件:本款各目位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區者,需經目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關許可。),惟依內政部頒「非都市土地容許使用執行要點」第 4 點附表一規定，許可使用細目之適用範圍,係由其目的事業主管機關(新北市政府殯葬管理處)認定。

寵物殯葬設施依管制規則第 6 條第 3 項附表一規定,殯葬用地容許使用項目寵物骨灰灑葬區，其許可使用細目包含**寵物骨灰灑葬區**（屬需經目的事業主 管機關、使用地主管機關及有關機關許可使用細目，附帶條件:本款各目位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區者，需經目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關許可，附帶條件:應符合下列各款規定:(一)應與殯葬設施有明顯區隔。(二)經直轄市、縣（市）殯葬主管機關確認已無殯葬設施規劃設置及使用需求。(三)使用面積不得超過二千五百平方公尺。),惟依內政部頒「非

都市土地容許使用執行要點」第4點附表一規定，許可使用細目之適用範圍，係由其目的事業主管機關（新北市政府動物保護防疫處）認定。

另殯葬服務業之「營業及辦公處所」，依內政部93年5月17日台內民字第0930005065號函所示，亦得於甲、乙、丙種建築用地容許使用項目之「日用品零售及服務設施」項下「營業辦公處所」容許使用。

至專供追思祭拜慰問之場所，因無涉停放遺體、棺柩、骨灰(骸)，且未對外辦理告別式等活動，該等設施非屬殯葬設施，前曾經內政部106年2月7日研商因應殯葬管理條例第24條修正相關管理配套措施會議紀錄決議，**初步研議**前開設施於「甲、乙、丙種建築用地」類別中「日用品零售及服務設施」之供各行業使用之「營業及辦公處所」容許使用，**惟尚未定案**。

而有關「生基位」及「牌樓」部分，依內政部112年9月23日台內宗字第1120045837號函釋略以，民間造生基位之習俗係為求改運及消災解厄，實務上多以存放活人之毛髮、指甲或衣物為主，而非骨灰或骨骸，**尚與喪葬事宜無涉，其設施自非屬殯葬設施**，故經營該等設施之業者及相關買賣行為，非屬殯葬管理條例規範之事項。

次依內政部113年9月19日台內宗字第1130137931號函釋略以，牌位樓如於殯葬設施設置、擴充、增建或改建時納入併同設置，屬該殯葬設施之一部，須依殯葬管理條例規定辦理；倘該牌位樓係為單獨申請設置，**因非屬殯葬設施及其應有設施**，而無殯葬管理條例規定之適用。

四、變更編定

依管制規則第27條規定,使用分區內各種使用地變更編定原則,除該規則另有規定外,應依使用分區內各種使用地變更編定原則表附表三辦理,是倘有變更編定需求並符合前開變更原則者,得依管制規則第28、30條規定洽目的事業主管機關（新北市政府殯葬管理處、新北市政府動物保護防疫處）申請興辦事業,俟取得興辦事業核准文件後,向地政機關申請變更編定為下列使用地類別：

(一) 人類：變更為殯葬用地。

(二) 寵物：變更為特定目的事業用地,依非都市土地變更編定執行要點（以下簡稱執行要點）第8點規定,寵物生命紀念設施得申請變更編定為特定目的事業用地。

另依內政部99年3月26日台內民字第0990038491號函意旨,有關內政部修正「非都市土地使用管制規則」第52條之1第3款規定興闢公共設施土地位屬山坡地範圍者,其面積少於10公頃之殯葬設施事業計畫之審議規範,核處原則如下：

(一)申請設置殯儀館、火化場、禮廳及靈堂,如經查明無管制規則第49條之1規定之山坡地範圍內土地不得規劃作建築使用之情形者,得申請核准免適用面積不得少於10公頃之限制。

(二)新設公墓及骨灰(骸)存放設施原則上不准免適用面積不得少於10公頃之限制,如有地區性供給不足,且無管制規則第49條之1規定之山坡地範圍內土地不得規劃作建築使用之情形者,得個案考量並嚴格審核。

五、更正編定

按公墓暫行條例（25 年 10 月 30 日制定，72 年 12 月 9 日廢止）第 3 條、第 4 條規定：「團體或一姓宗族或個人，呈經市縣政府之許可，得設置公墓。」、「設置公墓，應將左列各款呈報省政府核准，轉咨內政部備案……。」、次按製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知第 23 點規定：「經編定使用之土地，如土地所有權人檢具確於公告編定前或公告編定期間已變更使用之合法證明文件，依照第 9 點第 2 款編定原則表及說明辦理更正編定。」，又按「……涉及更正編定為墳墓用地部分…依臺灣北部區域計畫第一次通盤檢討，對於喪葬設施，應朝區域性整體規劃為原則，是未來墳墓用地，應避免零星設置。…按依非都市土地使用管制規則第八條規定，土地使用編定後，…該墳墓使用之土地，雖未編定為墳墓用地，依上規定仍得繼續為從來之使用。惟如將該地更正編定為填墓用地，則不啻承認其用地之合法性，原使用人不僅得以長期使用，亦可轉讓他人為喪葬設施之使用，將破壞土地使用管制之精神，…綜上，涉及更正編定為墳墓用地部分，除持有貴縣非都市土地編定公告前之合法證明文件(核准埋葬之事業計畫文件)」外，不得更正為墳墓用地。」、「依作業須知第九點（二）規定，特定農業區內之墳墓設施需為經依法核准使用者，方得依其現況編定為墳墓用地，否則即應依該使用分區之主要用地別—「農牧用地」編定之。…有關前開合法供埋葬之證明文件，依 72 年 11 月 11 日制定公布之墳墓設置管理條例第 6 條業規定，設置公墓，應備具相關文件報請直轄市、縣（市）主管機開核准；同條例第 30 條規定，本條例施行前，私人或團體已設立之公墓，應於本條例施行後 1 年內依本條例之規定補行申請。……」，分為內政部 90 年 1 月 11 日台（90）內中地字第 9001245 號函釋及內政部 99 年 6 月 14 日內授中辦地字地 0990724700 號函釋意旨所明文。故辦理更正編定

為殯葬用地，須持有非都市土地編定公告前之合法證明文件，**即須持有經省政府核准或縣（市）主管機關核准之設置公墓證明文件**，始得據以辦理更正編定事宜，惟其不以「墳墓設置管理條例」頒行後新設立之墳墓為限。

另內政部 74 年 5 月 24 日台（74）內營字第 311272 號函釋，墳墓不屬於建築法第 4 條所稱之建築物，故墳墓無以建物實際面積反推其應留設之法定空地之適用。

六、國土計畫土地使用管制情形

依據國土計畫法第 22 條第 1 項規定：「直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後，應由各該主管機關依各級國土計畫國土功能分區之劃設內容，製作國土功能分區圖及編定適當使用地，並實施管制。」及第二十三條第二項規定：「國土功能分區及其分類之使用地類別編定、變更、規模、可建築用地及其強度、應經申請同意使用項目、條件、程序、免經申請同意使用項目、禁止或限制使用及其他應遵行之土地使用管制事項之規則，由中央主管機關定之。……」爰按國土計畫法第二十一條國土功能分區及其分類之土地使用原則、全國國土計畫第九章土地使用指導事項之指導，訂定**「國土計畫土地使用管制規則」（113 年 11 月法規會審竣版草案）**。

依國土計畫使用管制規則第 3 條第 1 項：「各國土功能分區及其分類土地，於依本法核准使用同意、使用許可或由既有合法可建築用地變更為非可建築用地前，按本規則施行日前土地登記簿所載之使用地類別註記，並依本法第二十三條第二項至第四項所定管制規則規定之土地使用管制內容使用。」及第 4 條：「各國土功能分區及其分類土地，除本規則另有規定者外，其免經申請同意、應經申請同意、禁止或限制之使用項目及其細目依下列規定，並應符合各目的事業主管

法令規定：一、國土保育地區、農業發展地區及城鄉發展地區各分類土地，依附表一規定。二、海洋資源地區各分類土地，依附表二規定。附表一及附表二容許使用項目及其細目之適用範圍，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定。」，涉及殯葬設施規定整理如下表：

附表一　國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區容許使用情形表

群組編號	群組	項次	使用項目	使用細目	國土保育地區		農業發展地區					城鄉發展地區		備註
					國1	國2	農1	農2	農3	農4（非原）	農4（原）	城2-1	城3	
1	農業	1-14	寵物生命紀念設施	寵物骨灰灑葬區	×	Φ	×	○	○	○	○	○	○	Φ：限於依第三條第一項規定註記之殯葬用地，且使用面積限零點二五公頃以下。
				寵物生命紀念設施	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
7	一般性公共設施	7-11	殯葬設施	公墓	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ：限於依第三條第一項規定註記之殯葬用地。
				殯儀館	×	Φ	×	Φ	Φ	×	Φ	×	Φ	
				火化場	×	Φ	×	Φ	Φ	×	Φ	×	Φ	
				骨灰（骸）存放設施	×	Φ	×	Φ	Φ	×	Φ	×	Φ	
				禮廳及靈堂	×	Φ	×	Φ	Φ	×	Φ	×	Φ	

「○」代表應經申請同意使用；Φ(或其他空心圈數字)代表符合備註欄位之Φ(或其他空心圈數字)條件者，得應經申請同意使用，未符合者禁止使用。
「×」代表禁止使用。

依容許使用情形表所載，寵物生命紀念設施之使用細目「寵物骨灰灑葬區」除國 1、農 1 禁止使用外，餘均需經申請同意後方得使用（國 2 限於依第三條第一項規定註記之殯葬用地，且使用面積限零點二五公頃以下。），「寵物生命紀念設施」則除於國 1、國 2、農 1 禁止使用外，餘均需經申請同意後方得使用。

另殯葬設施部分，其使用細目「公墓」全數皆需經申請同意後方得使用（限於依第三條第一項規定註記之殯葬用地。），至「殯儀館」、「火化場」、「骨灰(骸)存放設施」、「禮廳及靈堂」除國 1、農 1、農 4（非原）及城 2-1 禁止使用外，餘皆需經申請同意後方得使用（限於依第三條第一項規定註記之殯葬用地。）。

七、新北市殯葬產業現況

(一)　殯葬產業統計（人類）

依新北市統計資訊網提供 113 年新北市殯葬服務業概況如下：

新北市殯葬服務業概況

中華民國113年

鄉鎮市(區)別	年底殯葬設施經營業			年底殯葬禮儀服務業							
	許可			許可			跨區備查(指依殯葬管理條例第42條第3項規定取得跨區備查者)		兼合法生前契約業者		
	家數	員工數		家數	員工數		家數	員工數	家數	本年簽訂生前契約件數	累計簽訂生前契約件數
		男	女		男	女					
總　計	35	575	682	559	1,918	945	936	2,718	6	364	9,766
板橋區	－	－	－	212	1,170	575	936	2,718	1	10	43
三重區	－	－	－	48	91	43	－	－	－	－	－
永和區	－	－	－	13	61	30	－	－	1	207	3,555
中和區	1	6	4	45	98	48	－	－	1	33	81
新莊區	－	－	－	42	96	47	－	－	1	－	290
新店區	4	3	10	12	43	21	－	－	－	－	－
土城區	1	11	13	19	36	17	－	－	－	－	－
蘆洲區	－	－	－	25	47	25	－	－	－	－	－
汐止區	－	－	－	21	36	20	－	－	1	114	4,878
樹林區	－	－	－	16	30	15	－	－	－	－	－
鶯歌區	1	12	17	8	14	6	－	－	－	－	－
三峽區	3	9	4	13	34	17	－	－	－	－	－
淡水區	1	3	1	14	24	13	－	－	－	－	－
瑞芳區	3	19	12	11	20	11	－	－	－	－	－
五股區	2	9	10	12	20	10	－	－	－	－	－
泰山區	1	2	2	10	17	8	－	－	－	－	－
林口區	1	14	7	4	6	3	－	－	－	－	－
深坑區	2	6	4	6	18	9	－	－	－	－	－
石碇區	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
坪林區	－	－	－	1	7	3	－	－	－	－	－
三芝區	5	389	516	12	20	10	－	－	1	－	919
石門區	3	42	28	1	1	－	－	－	－	－	－
八里區	1	10	10	6	9	5	－	－	－	－	－
平溪區	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
雙溪區	－	－	－	3	8	4	－	－	－	－	－
貢寮區	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
金山區	4	34	33	2	8	3	－	－	－	－	－
萬里區	1	5	11	3	4	2	－	－	－	－	－

(二)　殯葬設施(寵物)

依新北市政府動物保護防疫處 114 年 11 月 18 日新北動防寵字第 1143372346 號函所載，現有遭民眾檢舉寵物殯葬既有業者名冊如下：

檔　　號:
保存年限:

新北市政府動物保護防疫處 函

地址：220066新北市板橋區四川路一段157巷2號
承辦人：邱芳儀
電話：(02)29596353 分機258
傳真：(02)29649260
電子信箱：AM1486@ntpc.gov.tw

受文者：新北市政府地政局

發文日期：中華民國114年11月18日
發文字號：新北動防寵字第1143372346號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明四 (3372346_1141118新本市寵物殯葬業辦理情形一覽表(最新).pdf)

主旨：檢附民眾檢舉本市寵物殯葬既有業者名冊一份，請貴局/科依權責配合辦理，並提供相關裁罰資料，請查照見復。

說明：

一、依據民眾114年11月17日檢舉案件辦理。

二、有關寵物生命紀念業法規自112年7月11日由行政院農業委員會(現稱農業部)以農牧字第1120042540號令頒布訂定「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，始由本處辦理上開興辦事業計畫之審查，合先敘明。

三、惟目前寵物生命紀念業尚無中央業管法規直接規範納管，本市地方自治草案亦刻正提請市政會議審議，現階如有違規樣態仍宜由各相關局處依權責配合辦理，並提供旨揭業者裁罰資料，俾利彙整回覆陳情人。

正本：新北市政府城鄉發展局、新北市政府地政局、新北市政府農業局山坡地保育科、新北市政府環境保護局、新北市政府工務局

新本市寵物殯葬業辦理情形一覽表　1141118

	業者	地址	現況	都市計畫區	非都	性質	已申請	農業部審核通過	本府通過
既有	玫隆寵物生活有限公司	新北市淡水區忠寮里破瓦厝子 1-10 號	既有業者		●	火化	土地未達 0.2 公頃最低面積限制		
	萬里福田寵物城堡有限公司	新北市萬里區大坪 1 之 1 號	既有業者		●	火化	○		
	慈愛寵物樂園	新北市三峽區介壽路三段 172 巷 30 號	既有業者		●	火化	○		
	翡翠森林寵物生命紀念館	新北市萬里區中萬里加投段老寮湖小段 10-1、10-3 地號	既有業者		●	火化	○	⊙	
	愛物園寵物紀念館	新北市淡水區南勢埔 46 號之 2	既有業者		●	火化			
	茸茸花園	新北市汐止區八連路二段 329 巷 130 號之一	既有業者		●	火化	部分土地承租國有地		
	陽明山寵物天堂企業有限公司	新北市三芝區興華里車埕 16 之 6 號	既有業者		●	火化	部分土地在國家公園範圍		
	淺水灣寵物天堂實業社	新北市三芝區錫板里南勢崙 2 之 7 號	既有業者		●	火化	○		
	國寶寵物	新北市三芝區北新庄店子里 9 之 2 號	既有業者		●	選葬	規劃做選葬		

新本市寵物殯葬業辦理情形一覽表　1141118

編號	業者	地址	現況	都市計畫區	非都	性質	已申請	農業部審核通過	本府通過
新設	書地申請								
1	林秉翰	淡水區水源段 865-1 地號			●	火化	○	⊙	★
2	張國全	金山區萬西段 336-1 地號			●	火化	○	⊙	有民眾陳抗
3	葛松和	三芝區芝蘭段 278 1 地號			●	火化	○	⊙	有民眾陳抗
4	蘇明德	瑞芳區九份段 347 地號			●		○		
5	幸福天使企業社	淡水區番薯段 107、108 地號			●	火化	○	⊙	
6	劉啟瑀	石碇區新興坑段八分寮小段 0017-0001、0208-0000、0209-0000、0211 0000 地號			●		○		
7	陳慶蕃	瑞芳區濂洞坑段濂洞坑小段 183、183-1、375、377 地號			●		○		
8	頂邑開發股份有限公司	瑞芳區古安段 418、423-1 地號			●		○		
9	珍愛彩虹村	瑞芳區濂洞坑段八分寮小段 125-9、330-2 地號			●		○		
10	德年國際股份有限公司	貢寮區長潭段 314-1、314 8 地號			●		○		
11	天德產管理股份有限公司（翡翠森林寵物生命紀念館）	汐止區北港段坑內小段 118、118-3、118-4、118-5、120-1 地號			●		○		

（三）　殯葬設施違規辦理情形

查新北市政府自 110 年至 114 年間受理轄區因違規設置殯葬設施案件計有 8 件，依「新北市政府各機關處理一行為違反數行政法規定案件權責劃分及作業程序」分工原則規定，違規案件同時違反數不同性質之管理法規，其順序依（一）行業（二）行為（三）物之管理法規定，並由順序在先管理法規之權責機關為主政機關，爰土地現況倘涉殯葬設施違規（行為或行業法規），應優先於物之管理法規，爰前開違規案均依前開原則移請新北市政府殯葬管理處主政辦理。

另前開遭民眾檢舉之寵物殯葬既有業者，新北市依區域計畫法相關規定辦理情形如下：

新北市非都市土地遭民眾檢舉寵物殯葬業查處情形一覽表					
業者	地址	現況	非都	性質	地政局辦理情形
玖隆寵物生活有限公司	新北市淡水區忠寮里破瓦厝子 1-10 號	既有業者	●	火化	112年3月13日依區域計畫法裁罰在案
萬里福田寵物城堡有限公司	新北市萬里區大坪 1之 1 號	既有業者	●	火化	111年3月25日依區域計畫法裁罰在案（文號1110551091）
慈愛寵物樂園	新北市三峽區介壽路三段 172 巷 30 號	既有業者	●	火化	113年7月29日依區域計畫法裁罰在案
翡翠森林寵物生命紀念館	新北市萬里區中萬里加投段茎寮湖小段10-1、10-3 地號	既有業者	●	火化	111年3月25日依區域計畫法裁罰在案（文號1110554222）
愛物園寵物紀念館	新北市淡水區南勢埔46 號之 2	既有業者	●	火化	108年11月11日依區域計畫法裁罰在案
茸茸花園	新北市汐止區八連路二段 329 巷 130 號之一（汐止區叭哩港段小溪小段9、211地號）	既有業者	●	火化	1.經查無裁罰紀錄，結案續辦 2.已排訂114年12月5日現場勘查 3.經查9地號土地現況鐵皮貨櫃等該地號屬丙種建築用地，尚無違反非都市土地使用管制；另211地號土地現況為花草樹木、原生樹木等，經本府農業局認定尚無違反農業相關規定。
陽明山寵物天堂企業有限公司	新北市三芝區興華里車埕 16 之 6 號	既有業者	●	火化	經查無裁罰紀錄，結案續辦
淺水灣寵物天堂實業社	新北市三芝區錫板里南勢崙 2 之 7 號	既有業者	●	火化	經查無裁罰紀錄，結案續辦
國寶寵物	新北市三芝區北新庄店子里 9 之 2 號	既有業者	●	灑葬	經查無裁罰紀錄，結案續辦
林秉翰	淡水區水源段 865-1地號	新興業者	●	火化	已開立處分書裁罰在案。
張國全	金山區萬西段 336-1地號	新興業者	●	火化	經現場勘查無違規情形。
蕭松和	三芝區芝蘭段 278-1地號	新興業者	●	火化	經查無裁罰紀錄，結案續辦
蘇明德	瑞芳區九份段 347 地號	新興業者	●		經查無裁罰紀錄，結案續辦
幸福天使企業社	淡水區番薯段 107、108 地號	新興業者	●	火化	經現場勘查無違規情形。
劉啟瑞	石碇區新興坑段八分寮小段0017-0001、0208-0000、0209-0000、0211-0000 地號	新興業者	●		113年8月9日依區域計畫法裁罰在案(文號1131520903)
陳俊蒼	瑞芳區鰈魚坑段鰈魚坑小段183、183-1、375、377 地號	新興業者	●		107年5月21日依區域計畫法裁罰在案
頂邑開發股份有限公司	瑞芳區吉安段 418、423-1 地號	新興業者	●		經查無裁罰紀錄，結案續辦
珍愛彩虹村	瑞芳區鰈魚坑段八分寮小段125-9、330-2地號	新興業者	●		經查無裁罰紀錄，結案續辦
德年國際股份有限公司	貢寮區長潭段 314-1、314-8 地號	新興業者	●		經現場勘查無違規情形。
天德產管理股份有限公司（琥珀森林寵物生命紀念館）	汐止區北港段烘內小段 118、118-3、118-4、118-5、120-1 地號	新興業者	●		1.經查無裁罰紀錄，結案續辦 2.已排訂114年11月28日現場勘查 3.現況雜木林，無違規

八、鄰避設施解決之道

殯葬設施係屬鄰避設施，其鄰避情結的概念最早是由選址問題而來，過去監獄、焚化爐、核能發電廠等設施面臨選址難題，只要公布位置就引起當地居民的抗議。故民眾反對鄰避設施的主要因素得分為下列幾點：

（一）心理因素

民眾對於鄰避設施可能帶來的財產及健康安全危害，感到擔憂及畏懼。

（二）公平性問題

多數民眾得理解鄰避設施的必要性，對於公共利益有極大效益，但對於為何該鄰避設施設置於當地民眾之居住地附近，而非其他地區，感到質疑與不能接受。

（三）房地產價值問題

鄰避設施可能因為帶來汙染或危害等問題，影響當地房地產價值，造成貶值之負面效益。

（四）民眾對政府信任度低

不確定因素導致公眾信任產生阻礙，地方治理期望將政府與民眾關係營造成為將民眾定義為「公民」的角色，當地方政府嘗試增加民眾影響力量，或許可促使地方但是當民眾難以預期特定公共事務的明確處理或發展路徑，或是不了解公共事務內涵及相關議題知識等不確定因素干擾下，信任關係仍難以形成。如政府對環保工作的長期漠視與輕忽，增強了民眾反對鄰避設施的設置。茲因政府對環保工作的長期漠視與輕忽，增強了民眾反對鄰避設施的設置。

綜上，殯葬設施選擇區位前，應與當地民眾充分溝通協商，並協議對應之補償方案，俾利順利推動。

九、殯葬設施未來展望

（一）賦予抗爭與反抗爭之間更多自主協商空間，未來應在管理法制上賦予殯葬設施開發業者與社區居民更多自主協商空間，藉由反覆溝通談判，降低彼此訊息不對稱，以利強化社區民眾的理性判斷，避免開發業者投機取巧傾向，則抗爭與反抗爭之個別決策者，得於最少政府全力介入下作自我選擇，以提高整體社會之經濟效率。

（二）於選擇殯葬用地區位時，除考量地點距離外，更應注意周邊地理環境是否具備得阻隔污染之自然屏障、連外道路避開社區及市街化程度要低等要件。惟前開特殊考量難以鉅細靡遺於法令中載明，爰開發業者於選擇區位時，應善盡業者責任，以確保殯葬設施興建符眾望。

（三）目前新北市尚有部分殯葬設施違規使用情形，涉土地使用管制、公共利益及民眾觀感等多重層面，故相關業者應嚴守容許使用及變更編定之法定界線，並透過完整興辦事業審查機制，以確保土地使用合理性及行政正當性，降低爭議發生。